Videoüberwachung am Arbeitsplatz: Datenschutzhinweise für Beschäftigte und Besucher

Ein Entwurf in zwei Ebenen für die Videoüberwachung am Arbeitsplatz: das Hinweisschild am Eingang und die vollständigen Datenschutzhinweise, mit dem, was in Deutschland vorab zu prüfen ist. Für Datenschutzbeauftragte, Personalverantwortliche und Unternehmensinhaber, die einen Arbeitsentwurf brauchen.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Regeln für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/cctv-employee-notice.html (auf Englisch). Für private Arbeitgeber in Deutschland, die an einem Arbeitsplatz Kameras betreiben, die Beschäftigte, Besucher oder beide erfassen, und für den Datenschutzbeauftragten, die Personalabteilung oder den Inhaber, der die Hinweise entwirft.

NICHT ABGEDECKT

Öffentliche Stellen (für sie gelten andere Rechtsgrundlagen und Landesrecht). Versteckte Kameras, Bodycams, Dashcams, Kameras mit Tonaufzeichnung sowie intelligente Kameras oder Kameras mit Gesichtserkennung. Kameras für rein persönliche oder familiäre Zwecke. Andere Länder als Deutschland. Nicht bestätigt und daher nicht aufgenommen: ob andere deutsche Aufsichtsbehörden als die hessische deren Auffassung zu § 26 BDSG nach der Rechtssache C-34/21 teilen; deutsche Gerichtsentscheidungen zur Videoüberwachung am Arbeitsplatz.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG §§ 4 und 26 und BetrVG § 87 (gesetze-im-internet.de, gelesen am 8. November 2026); EDSA-Leitlinien 3/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Videogeräte, Version 2.0 vom 29. Januar 2020, deutsche Fassung, gelesen am 8. November 2026 (laut Versionsverlauf des PDF: Version 2.1 vom 26. Februar 2020, Berichtigung eines sachlichen Fehlers); DSK Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen (Stand: 17. Juli 2020) und DSK Kurzpapier Nr. 15 (Stand: 17. Dezember 2018), beide gelesen am 8. November 2026; HBDI-Handreichung vom 25. April 2023, gelesen am 8. November 2026; Muster der Aufsichtsbehörden Sachsens, Sachsen-Anhalts und Bayerns (undatiert, heruntergeladen am 7. November 2026, gelesen am 8. November 2026).

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

So funktioniert dieses Dokument

Dies ist ein Arbeitsentwurf der Informationen, die ein Arbeitgeber geben muss, wenn er an einem Arbeitsplatz Videokameras betreibt. Er hat zwei Ebenen. Die erste Ebene ist ein Hinweisschild am Zugang zum überwachten Bereich. Die zweite Ebene sind die vollständigen Datenschutzhinweise mit allen Angaben, die Art. 13 DSGVO verlangt. Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt, was einer Person mitzuteilen ist, wenn Daten bei ihr erhoben werden; Kameras erheben Daten durch Beobachtung.

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, beschreibt dieses gestufte Vorgehen so: *„Bei Videoüberwachung sollten die wichtigsten Informationen auf einem vorgelagerten Hinweisschild angezeigt werden (erste Ebene), während die weiteren obligatorischen Angaben auf anderem Wege (zweite Ebene) gemacht werden können“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 111, S. 28).

Das Dokument hat drei Teile: was zu prüfen ist, bevor die Hinweise eine Rolle spielen, das Hinweisschild und die vollständigen Hinweise.

Füllen Sie jedes Feld in geschweiften Klammern aus. Streichen Sie jede Klausel, die nicht zutrifft, und halten Sie in Ihren eigenen Unterlagen fest, warum. Hinweise machen eine unzulässige Videoüberwachung nie zulässig.

Teil 1. Vor dem Einschalten der Kameras prüfen

Vor dem Einschalten der Kameras prüfen

Schild und Hinweise allein genügen nicht. Die deutschen Aufsichtsbehörden sagen es deutlich: *„Allein das Aufstellen einer geeigneten Beschilderung führt nicht zur Zulässigkeit einer ansonsten rechtswidrigen Videoüberwachung“* (DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, Abschnitt 3.3). Gibt es einen Betriebsrat, hat er vor der Einführung der Kameras ein Mitbestimmungsrecht (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz). Prüfen Sie außerdem, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA, eine schriftliche Risikobewertung nach Art. 35 DSGVO) erforderlich ist. Die Einzelheiten folgen.

DEUTSCHLAND

Deutschland

In Deutschland stehen drei Fragen am Anfang: welche Rechtsgrundlage gilt, ob der Betriebsrat zugestimmt hat und welche Bereiche nie gefilmt werden dürfen. Die wichtigste Orientierung bietet das gemeinsame Papier der deutschen Aufsichtsbehörden (Datenschutzkonferenz, DSK): die *Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen* (Stand: 17. Juli 2020) (DSK).

Die Rechtsgrundlage: ein ungeklärter Punkt

§ 26 BDSG. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) enthält in § 26 eine eigene Regel für Beschäftigtendaten. Nach Satz 1 gilt: Personenbezogene Daten von Beschäftigten *„dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies […] erforderlich ist“* (§ 26 Abs. 1 BDSG). 2023 entschied der Gerichtshof der EU (Rechtssache C-34/21) über eine gleich formulierte hessische Regel. Die hessische Aufsichtsbehörde folgerte: *„Die Erlaubnistatbestände des § 23 Abs. 1 Satz 1 HDSIG und § 86 Abs. 4 HBG sowie § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG sind voraussichtlich nicht mit Art. 88 DS-GVO vereinbar“* (Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI), Handreichung vom 25. April 2023, Teil V; zu Art. 88 siehe Art. 88 DSGVO). Der Text von § 26 auf gesetze-im-internet.de ist unverändert. Ob sich Arbeitgeber noch darauf stützen können, ist daher ungeklärt. Fino hat nicht geprüft, ob alle deutschen Aufsichtsbehörden die hessische Auffassung teilen.

Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Werden Beschäftigte nur nebenbei erfasst, etwa durch eine Kamera über der Verkaufsfläche, beurteilt die DSK die Kameras nach der Regel der berechtigten Interessen in Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Stehen Beschäftigte im Fokus oder werden sie dauerhaft erfasst, gelten nach der DSK die strengeren Beschäftigtenregeln des Art. 88 DSGVO in Verbindung mit § 26 BDSG (DSK-Orientierungshilfe, Abschnitte 5.1.5 und 5.1.6).

§ 4 BDSG. § 4 BDSG regelt die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume. Seine Reichweite für private Arbeitgeber ist umstritten. Die deutschen Aufsichtsbehörden erklären, sie *„wenden […] § 4 BDSG nicht als Rechtsgrundlage für Videoüberwachungen durch Privatpersonen oder Unternehmen an“* (DSK-Orientierungshilfe, Fußnote 8). Sie verweisen auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2019 (BVerwG, 6 C 2.18). Ihr früheres Kurzpapier von 2018 hatte die Frage offengelassen: *„Ob und in welchem Umfang diese Regelung aufgrund des Anwendungsvorrangs der DS-GVO angewendet werden kann, bleibt einer Entscheidung im jeweiligen konkreten Einzelfall vorbehalten“* (DSK Kurzpapier Nr. 15). Die Vorschrift selbst gilt weiter (§ 4 BDSG). Nach ihrem Absatz 2 sind der Umstand der Beobachtung sowie Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen; das Schild in Teil 2 tut das in jedem Fall.

PUNKT	INHALT	JA	NEIN	?
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG Betriebsverfassungsgesetz § 87	Gibt es einen Betriebsrat, hat er zugestimmt. Er bestimmt mit bei der *„Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“* (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die Einigungsstelle (§ 87 Abs. 2).	☐	☐	☐

PUNKT	INHALT	JA	NEIN	?
DSK-Orientierungshilfe 5.1.4 DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, 5.1.4	Gibt es keinen Betriebsrat, regeln schriftliche interne Vorgaben die Kameras. Nach der DSK sollte der Arbeitgeber die Einrichtung dann regeln, zum Beispiel durch datenschutzkonforme Dienstanweisungen.	☐	☐	☐
DSK-Orientierungshilfe 5.1.1 DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, 5.1.1	Keine Kamera kontrolliert die Arbeitsleistung. Die DSK schreibt: *„Kameras sind nicht erlaubt, wenn damit die Arbeitsleistung, Sorgfalt und Effizienz von Beschäftigten kontrolliert werden soll“* (DSK-Orientierungshilfe, 5.1.1).	☐	☐	☐
DSK-Orientierungshilfe 5.1.1 DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, 5.1.1	Keine Kamera erfasst Umkleiden, Toiletten, Pausen-, Sozial- oder Aufenthaltsräume, und dauerhafte Arbeitsplätze werden grundsätzlich nicht gefilmt. Die DSK nennt Kameras in solchen sensiblen Bereichen *„unzulässig“*.	☐	☐	☐
§ 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG § 26 BDSG; DSK-Orientierungshilfe 5.1.3	Keine versteckte Kamera zur Aufklärung eines Verdachts, außer die Voraussetzungen von § 26 Abs. 1 Satz 2 liegen vor: zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat, Erforderlichkeit und kein überwiegendes Interesse der beschäftigten Person. Die DSK ergänzt, dass eine dauerhafte Überwachung nicht auf diese Regel gestützt werden kann.	☐	☐	☐
Art. 88 DSGVO; § 26 Abs. 4 BDSG DSK-Orientierungshilfe 5.1.4; § 26 Abs. 4 BDSG	Ist eine Betriebsvereinbarung die Rechtsgrundlage, enthält sie die Garantien des Art. 88 Abs. 2 DSGVO. Nach der DSK sollte aus ihr deutlich werden, dass eine Leistungskontrolle ausgeschlossen ist.	☐	☐	☐
DSK-Orientierungshilfe 4.2 DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, 4.2	Die Tonaufzeichnung ist abgeschaltet. Die DSK warnt bei Kameras mit Audiofunktion: *„[…] kann dies unter den Straftatbestand des § 201 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch fallen“* (DSK-Orientierungshilfe, 4.2).	☐	☐	☐
DSK-Orientierungshilfe 2.1 DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, 2.1	Der Zweck jeder Kamera ist schriftlich festgehalten und im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten eingetragen. Die DSK schreibt: *„Die jeweiligen Zwecke sind für jede einzelne Kamera schriftlich zu dokumentieren […]“* (DSK-Orientierungshilfe, 2.1).	☐	☐	☐
Art. 35 DSGVO; DSK 3.4.3 DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung, 3.4.3	Eine DSFA ist durchgeführt oder geprüft. Die DSK nennt die Überwachung eines besonders schützenswerten Personenkreises, *„Beschäftigte, Kinder, etc.“* (DSK-Orientierungshilfe, 3.4.3), als eine Quelle hohen Risikos.	☐	☐	☐

Eine Einwilligung ist keine tragfähige Grundlage. Nach der DSK *„willigen Beschäftigte regelmäßig nicht freiwillig ein“* in die eigene Überwachung durch Videokameras (DSK-Orientierungshilfe, 5.1.2). Der EDSA sagt dasselbe: Arbeitgeber *„sollten sich […] in den meisten Fällen nicht auf eine Einwilligung stützen“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 47, S. 15).

Teil 2. Die erste Ebene: das Hinweisschild

Nach dem EDSA sollte das Schild so angebracht sein, dass Personen die Überwachung erkennen können, *„bevor sie den überwachten Bereich betritt (etwa in Augenhöhe)“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 113, S. 28). Die genaue Position der Kamera muss nicht gezeigt werden, solange klar ist, welche Bereiche erfasst werden.

Zum Inhalt sagt der EDSA, das Schild sollte *„Angaben zu den Zwecken der Verarbeitung, zur Identität des Verantwortlichen und zum Bestehen der Rechte der betroffenen Person sowie weitere Informationen mit hoher*

Bedeutung“ enthalten (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 114, S. 28 und 29). Der Verantwortliche ist die Stelle, die entscheidet, warum und wie die Kameras eingesetzt werden. Das Schild muss auch sagen, wo die vollständigen Hinweise zu finden sind. Alles, was Personen überraschen könnte, gehört auf das Schild, etwa die Weitergabe von Aufnahmen an andere und die Speicherdauer. Sonst, so der EDSA, *„sollte die betroffene Person darauf vertrauen können, dass es lediglich eine Live-Überwachung gibt“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 115, S. 29).

Drucken Sie das Schild unten mindestens in DIN A4 aus, bringen Sie es vor der ersten Kamera an und fügen Sie ein Kamerasymbol hinzu. Füllen Sie jedes Feld aus. Lassen Sie die Zeile zum Datenschutzbeauftragten nur weg, wenn keiner benannt ist.

Videoüberwachung

Dieser Bereich wird mit Videokameras überwacht.

Verantwortlich: NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
TELEFON ODER E-MAIL

Datenschutzbeauftragte(r): NAME ODER FUNKTION, E-MAIL

Zwecke: KONKRETE ZWECKE

Rechtsgrundlage: RECHTSGRUNDLAGE. Berechtigtes Interesse:
VERFOLGTES INTERESSE

Die Aufnahmen werden ANZAHL Stunden gespeichert und dann automatisch gelöscht, sofern ein Vorfall keine längere Speicherung erfordert.

Aufnahmen können weitergegeben werden an: EMPFÄNGER

Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch sowie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

Weitere Informationen: WO DIE VOLLSTÄNDIGEN HINWEISE ZU FINDEN SIND

Beispiele für das Schild: Zwecke wie der Schutz des Lagers vor Diebstahl und Einbruch; Rechtsgrundlage wie Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO; Interesse wie die Sicherung von Beweisen bei Diebstahl; Empfänger wie die Polizei auf Anfrage oder unsere Versicherung; die vollständigen Hinweise am Empfang, am Aushang am Eingang oder unter einer Internetadresse oder einem QR-Code.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Die DSK nennt, was das Schild der ersten Ebene zeigen muss: den Umstand der Beobachtung (ein Kamerasymbol); Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls seines Vertreters; die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, soweit einer benannt ist; Zwecke und Rechtsgrundlage

in Schlagworten; das berechtigte Interesse, wenn Art. 6 Abs. 1 Buchst. f herangezogen wird; gegebenenfalls die Speicherdauer; und einen Hinweis auf die weiteren Pflichtinformationen (insbesondere Auskunftsrecht, Beschwerderecht und gegebenenfalls Empfänger) und den Zugang dazu (DSK-Orientierungshilfe, Abschnitt 3.3 und Anlage 1, DSK).

Landesaufsichtsbehörden veröffentlichen fertige Schilder und vollständige Hinweise, zum Beispiel Sachsen (Schild, vollständige Hinweise), Sachsen-Anhalt (Schild, vollständige Hinweise) und Bayern (Schild, vollständige Hinweise). Sie unterscheiden sich in der Druckgröße: Das sächsische Schild verlangt mindestens DIN A3, das bayerische und das sachsen-anhaltische mindestens DIN A4. Für die vollständigen Hinweise verlangen Sachsen und Bayern mindestens DIN A3, Sachsen-Anhalt mindestens DIN A4.

Was die zweite Ebene enthalten muss

Die vollständigen Hinweise müssen leicht zugänglich sein, etwa am Empfang oder auf einem Aushang. Der EDSA schreibt: *„Es sollte möglich sein, auf die Informationen der zweiten Ebene zuzugreifen, ohne sich in den überwachten Bereich zu begeben“*, und gleich in welcher Form: *„Die Informationen müssen jedoch alle Angaben enthalten, die nach Artikel 13 DSGVO obligatorisch sind“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 117, S. 29). Teil 3 enthält diese vollständigen Hinweise.

Teil 3. Die zweite Ebene: die vollständigen Datenschutzhinweise

Jeder Punkt beginnt mit dem, was Art. 13 verlangt und was Sie schreiben, dann folgt der Klauseltext. Der Klauseltext spricht die Leserin oder den Leser mit „Sie“ an.

Zu druckender Titel: Datenschutzhinweise zur Videoüberwachung in NAME DES STANDORTS, für Beschäftigte und Besucher. Stand DATUM.

1. Wer verantwortlich ist

Art. 13 Abs. 1 Buchst. a DSGVO verlangt *„den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen“*. Schreiben Sie den vollständigen Namen des Unternehmens (zum Beispiel Beispiel GmbH), die Postanschrift und eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, unter der geantwortet wird. Einen Vertreter in der EU nennen Sie nur, wenn der Verantwortliche außerhalb der EU sitzt.

1 Verantwortlich für die Videoüberwachung in NAME UND ANSCHRIFT DES STANDORTS ist VOLLSTÄNDIGER NAME DER STELLE, POSTANSCHRIFT, TELEFON, E-MAIL.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. a DSGVO

2. Der Datenschutzbeauftragte

Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO verlangt *„gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“*. Der Datenschutzbeauftragte ist die Person, die eine Stelle benennt, um sie im Datenschutz zu beraten und zu überwachen. Nennen Sie einen Kontakt, der ihn direkt erreicht. Das sächsische Muster warnt davor, hier die Anschrift der Aufsichtsbehörde einzutragen.

2 Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter NAME ODER FUNKTION, POSTANSCHRIFT, E-MAIL.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO

3. Zwecke und Rechtsgrundlage

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c DSGVO verlangt *„die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung“*. Nennen Sie für jede Gruppe von Kameras einen Zweck, so genau wie möglich. Der EDSA schreibt: *„Die Angabe des Zwecks „Sicherheit“ oder „zu Ihrer Sicherheit“ , ist nicht spezifisch genug“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 15, S. 9). Die Rechtsgrundlage ist die Vorschrift der DSGVO, die die Verarbeitung erlaubt; nennen Sie die, die Ihre Prüfung ergeben hat.

3.1 Wir setzen Kameras für folgende Zwecke ein: ZWECK 1 ; ZWECK 2 . Die Kameras erfassen ERFASSTE BEREICHE . Sie erfassen nicht AUSGENOMMENE BEREICHE .

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c DSGVO

Beispiele: Zwecke wie der Schutz der Waren im Lager vor Diebstahl außerhalb der Öffnungszeiten oder der Schutz der Beschäftigten an der Kasse vor Überfällen; erfasste Bereiche wie Eingang, Parkplatz und Lager; ausgenommene Bereiche wie Umkleiden, Toiletten und Pausenraum.

3.2 Rechtsgrundlage ist RECHTSGRUNDLAGE .

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und Art. 6 Abs. 1 DSGVO

Zum Beispiel: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO, unser berechtigtes Interesse.

DEUTSCHLAND

Deutschland

3.3 (DE) Die Kameras werden nicht eingesetzt, um Leistung oder Verhalten der Beschäftigten zu überwachen. Der Einsatz der Kameras ist in BETRIEBSVEREINBARUNG UND IHR DATUM geregelt.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; DSK-Orientierungshilfe 5.1.1 und 5.1.4

Behalten Sie den zweiten Satz nur, wenn es eine Betriebsvereinbarung zur Videoüberwachung gibt.

4. Berechtigte Interessen

Art. 13 Abs. 1 Buchst. d DSGVO gilt nur, wenn die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Buchst. f ist, die Regel der berechtigten Interessen. Verlangt werden *„die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden“*. Beschreiben Sie das Interesse konkreter als den Zweck. Das sächsische Muster nennt Beispiele wie die Abschreckung potenzieller Straftäter, die Aufklärung von Straftaten und die Beweissicherung sowie die Verhinderung von Diebstahl, Vandalismus und Einbruch (sächsische vollständige Hinweise).

4 Unsere berechtigten Interessen sind BERECHTIGTE INTERESSEN .

Art. 13 Abs. 1 Buchst. d DSGVO

Zum Beispiel: Abschreckung von Diebstahl und Einbruch und die Sicherung von Beweisen, falls eine Straftat oder ein Schaden eintritt.

5. Empfänger

Art. 13 Abs. 1 Buchst. e DSGVO verlangt *„gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten“*. Nennen Sie, wer Aufnahmen erhalten kann: das Unternehmen, das die Anlage wartet oder hostet (ein Auftragsverarbeiter, der nach Art. 28 DSGVO auf Weisung des Verantwortlichen handelt), und diejenigen, die nach einem Vorfall Aufnahmen erhalten. Das sächsische Muster behandelt nur externe Empfänger als Empfänger und nennt als Beispiele Strafverfolgungsbehörden, Versicherungen und Rechtsanwälte.

5 Die Aufnahmen sehen nur FUNKTIONEN MIT ZUGRIFF . Die Anlage wird von NAME DES DIENSTLEISTERS gewartet, der auf unsere Weisung und auf der Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung handelt. Bei einem Vorfall können wir die betreffenden Aufnahmen an EMPFÄNGER NACH EINEM VORFALL weitergeben.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. e DSGVO

Zum Beispiel: Funktionen wie die Sicherheitsverantwortliche des Standorts und der Geschäftsführer; Empfänger nach einem Vorfall wie Polizei oder Staatsanwaltschaft, unsere Versicherung oder unsere Rechtsanwältin.

6. Übermittlungen außerhalb der EU

Art. 13 Abs. 1 Buchst. f DSGVO verlangt *„gegebenenfalls“* die Angabe, dass Daten in ein Land außerhalb der EU übermittelt werden sollen, und die verwendete Garantie. Prüfen Sie, wo Cloud-Aufnahmen und Server für den Fernzugriff stehen. Bleiben sie in der EU, sagen Sie das.

6 Option A: Die Aufnahmen werden in der EU gespeichert und nicht außerhalb der EU übermittelt. Option B: Die Aufnahmen werden von ANBIETER in LAND gespeichert. Die Übermittlung stützt sich auf ANGEMESSENHEITSBESCHLUSS ODER STANDARDVERTRAGSKLAUSELN; eine Kopie erhalten Sie bei KONTAKT.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. f DSGVO

Behalten Sie Option A oder Option B und streichen Sie die andere.

7. Wie lange die Aufnahmen gespeichert werden

Art. 13 Abs. 2 Buchst. a DSGVO verlangt *„die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer“*. Nennen Sie eine feste Frist in Stunden und die Regel für die längere Aufbewahrung eines Ausschnitts nach einem Vorfall. Der EDSA schreibt: *„In der Regel werden eingetretene Schäden innerhalb von ein oder zwei Tagen erkannt“*, und *„Je länger die Speicherfrist ist, desto höher ist der Argumentionsaufwand [sic] in Bezug auf die Rechtmäßigkeit des Zwecks und der Erforderlichkeit. Das gilt insbesondere, wenn sie mehr als 72 Stunden beträgt“* (EDSA-Leitlinien 3/2019, Ziffer 121, S. 30).

7 Die Aufnahmen werden nach ANZAHL DER STUNDEN Stunden automatisch gelöscht. Ist der Standort länger als einen Tag geschlossen, werden die Aufnahmen bis ANZAHL DER STUNDEN Stunden nach der Wiedereröffnung gespeichert. Wird in dieser Zeit ein Vorfall festgestellt, bewahren wir nur den betreffenden Ausschnitt auf, bis ENDPUNKT FÜR DIE AUFBEWAHRUNG EINES AUSSCHNITTS, und löschen ihn dann.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. a DSGVO

Behalten Sie den zweiten Satz nur, wenn an Wochenenden oder Feiertagen eine längere Frist gilt. Endpunkt zum Beispiel: Der Vorfall ist abgeschlossen oder ein Gerichtsverfahren ist beendet.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Die beiden DSK-Papiere nennen unterschiedliche Werte. Die Orientierungshilfe von 2020 sagt, *„dass eine Speicherdauer von 72 Stunden in der Regel zulässig ist“* (DSK-Orientierungshilfe, 4.1), und dass längere Fristen mehr Begründung brauchen. Das Kurzpapier von 2018 sagt, es *„sollte demnach grundsätzlich, wie bisher auch, nach 48 Stunden eine Löschung erfolgen“* (DSK Kurzpapier Nr. 15). Die Orientierungshilfe von 2020 ist der spätere Text.

Quelle des Kurzpapiers Nr. 15: Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz). Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0).

8. Ihre Rechte

Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DSGVO verlangt Angaben zum Bestehen der Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit. Nennen Sie die Rechte, die gelten, und wie man sie ausübt. Bei Videoüberwachung auf Grundlage berechtigter Interessen gilt das Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO). Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) gilt nur bei einer Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags, hier also in der Regel nicht. Eine Antwort ist innerhalb eines Monats fällig (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

8 Sie haben das Recht, Auskunft über Aufnahmen von Ihnen zu verlangen (Art. 15 DSGVO), unrichtige Daten über Sie berichtigen zu lassen (Art. 16 DSGVO) und die Löschung (Art. 17 DSGVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen. Sie können jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Videoüberwachung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses widersprechen (Art. 21 DSGVO). Um diese Rechte auszuüben, schreiben Sie an KONTAKT. Nennen Sie Datum, Uhrzeit und Ort, damit wir die Aufnahmen finden, bevor sie gelöscht werden. Wir antworten innerhalb eines Monats.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. b, Art. 12 Abs. 3, Art. 15 bis 21 DSGVO

9. Einwilligung

Art. 13 Abs. 2 Buchst. c DSGVO gilt nur, wenn die Rechtsgrundlage eine Einwilligung ist. Videoüberwachung am Arbeitsplatz beruht in der Regel nicht auf einer Einwilligung (siehe Teil 1). Verwenden Sie die Klausel nur, wenn die Einwilligung wirklich die Grundlage ist.

9 Option A: Für die Videoüberwachung stützen wir uns nicht auf Ihre Einwilligung. Option B: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie an KONTAKT schreiben. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt davon unberührt.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. c DSGVO

Option A ist der Normalfall. Verwenden Sie Option B nur, wenn die Einwilligung wirklich die Rechtsgrundlage ist.

10. Das Beschwerderecht

Art. 13 Abs. 2 Buchst. d DSGVO verlangt Angaben zum *„Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde“*. Eine Aufsichtsbehörde ist eine staatliche Datenschutzbehörde. Nach Art. 77 DSGVO kann man sich insbesondere in dem Mitgliedstaat beschweren, in dem man seinen Aufenthaltsort oder Arbeitsplatz hat oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattfand.

10 Wenn Sie meinen, dass wir Ihre Aufnahmen unrechtmäßig verwenden, können Sie sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, insbesondere in dem EU-Staat, in dem Sie sich aufhalten oder arbeiten oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattfand. Für unseren Standort ist zuständig: NAME UND ANSCHRIFT DER BEHÖRDE.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. d und Art. 77 DSGVO

DEUTSCHLAND

Deutschland

Für private Stellen ist die Aufsichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der Verantwortliche niedergelassen ist. Das sächsische Muster weist darauf hin und verweist auf die Liste der Landesbehörden beim Bundesbeauftragten (Liste beim BfDI).

11. Ob die Daten bereitgestellt werden müssen

Art. 13 Abs. 2 Buchst. e DSGVO verlangt die Angabe, ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben ist und was geschieht, wenn die Person sie nicht bereitstellt. Schreiben Sie, was praktisch gilt: Es gibt keine Pflicht, sich filmen zu lassen, aber die überwachten Bereiche lassen sich nicht betreten, ohne gefilmt zu werden.

11 Kein Gesetz und kein Vertrag verpflichtet Sie, Aufnahmen von sich bereitzustellen. Die Kameras erfassen jede Person, die die in Klausel 3.1 genannten Bereiche betritt. Besucher, die nicht gefilmt werden möchten, können ALTERNATIVE FÜR BESUCHER.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. e DSGVO

Zum Beispiel: sich am Empfang außerhalb des überwachten Bereichs melden. Streichen Sie den letzten Satz, wenn es keine Alternative gibt.

12. Automatisierte Entscheidungen

Art. 13 Abs. 2 Buchst. f DSGVO verlangt die Angabe, ob es eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gibt (Art. 22 DSGVO). Eine einfache Aufzeichnungsanlage trifft keine Entscheidungen. Wertet die Anlage Bilder automatisch aus (zum Beispiel Gesichtserkennung oder Verhaltenserkennung), halten Sie an und prüfen Sie neu: Nach der DSK erfordert Gesichtserkennung zur Identifizierung vorab eine DSFA und kann unter die strengen Regeln für besondere Kategorien von Daten fallen (Art. 9 DSGVO) (DSK-Orientierungshilfe, 3.4.2).

12 Die Kameras treffen keine automatisierten Entscheidungen über Sie, und wir nutzen sie weder für Profiling noch für Gesichtserkennung.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. f DSGVO

13. Informationen für Beschäftigte

DEUTSCHLAND

Deutschland

Schreiben Sie, wie der Zugriff auf Aufnahmen geregelt ist und was die Betriebsvereinbarung erlaubt. Gibt es eine Betriebsvereinbarung, erwartet die DSK, dass sie Gegenstand und Zweck der Verarbeitung, die Daten, die Empfänger, die Rechte, die Löschfristen und das Zugriffskonzept regelt (DSK-Orientierungshilfe, 5.1.4).

13 (DE) Aufnahmen werden nur WANN AUFNAHMEN GESICHTET WERDEN von FUNKTIONEN gesichtet, gemeinsam mit einem Mitglied des Betriebsrats. Jeder Zugriff wird protokolliert. Die Aufnahmen werden nicht zur Kontrolle Ihrer Leistung verwendet.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; DSK-Orientierungshilfe 5.1.4

Wann zum Beispiel: nachdem ein Vorfall gemeldet wurde. Streichen Sie „gemeinsam mit einem Mitglied des Betriebsrats“, wenn die Betriebsvereinbarung das nicht vorsieht.

14. Zweckänderungen

Art. 13 Abs. 3 DSGVO verlangt neue Informationen, bevor Aufnahmen für einen anderen Zweck verwendet werden.

14 Wenn wir Aufnahmen für einen Zweck verwenden wollen, der in diesen Hinweisen nicht genannt ist, informieren wir Sie vorher.

Art. 13 Abs. 3 DSGVO

Was die Aufsichtsbehörden entschieden haben

Bußgeld verhängt, Art. 13 DSGVO unter den Verstößen

Volkswagen AG: 1,1 Millionen Euro, Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen, 2022. Bei Forschungsfahrten mit einem Testfahrzeug, das den umgebenden Verkehr aufzeichnete, fehlten Hinweisschilder zu den Kameras; Art. 13 DSGVO unter vier Verstößen (2022/DE/050, Seite auf Englisch). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel.

Warum das wichtig ist

Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen: Videoüberwachung von Beschäftigten ohne Rechtsgrundlage, auch an Arbeitsplätzen und in Pausenbereichen. Bußgeld von 10,4 Millionen Euro im Jahr 2020 (bekannt gegeben am 8. Januar 2021); von den Gerichten auf 900.000 Euro herabgesetzt (rechtskräftig, Dezember 2025) (2021/DE/051). Der Tätigkeitsbericht 2025 derselben Behörde nennt ein Bußgeld von 29.000 Euro gegen ein fleischverarbeitendes Unternehmen, das seine Beschäftigten überwachte; nach dem Bericht ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig (2025/DE/043). Der Tätigkeitsbericht 2025 der Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten beschreibt ein Bußgeld von 7.500 Euro gegen einen Gastronomiebetrieb, dessen Kameras Gäste, Personal und Passanten rund um die Uhr filmten, ohne ordnungsgemäßen Hinweis auf die Überwachung (2025/DE/051).

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

Die drei Entscheidungsseiten im Kasten „Warum das wichtig ist“ nennen keine Artikel der DSGVO; diese Fälle erscheinen daher nicht als Fälle zu Art. 13.

Quellen

DSGVO, Art. 5, 6, 9, 12, 13, 15 bis 22, 28, 35, 77, 88 (EUR-Lex, deutsche Fassung) • Verwendet für: Jede Angabe nach Art. 13, Rechte, Beschwerde, DSFA, Beschäftigtenkontext

EDSA, Leitlinien 3/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Videogeräte, Version 2.0, deutsche Fassung • Verwendet für: Gestufte Information, Inhalt und Anbringung des Schildes, Speicherdauer, Zwecke, Einwilligung am Arbeitsplatz

BDSG § 26, gesetze-im-internet.de • Verwendet für: Beschäftigtendaten, verdeckte Überwachung, Betriebsvereinbarungen

BDSG § 4, gesetze-im-internet.de • Verwendet für: Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

BetrVG § 87, gesetze-im-internet.de • Verwendet für: Mitbestimmung des Betriebsrats

DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen (Stand: 17. Juli 2020) • Verwendet für: § 4 BDSG, Beschäftigte, Inhalt des Schildes, Speicherdauer, Ton, DSFA

DSK, Kurzpapier Nr. 15, Videoüberwachung nach der DS-GVO (Stand: 17. Dezember 2018); Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz). Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) • Verwendet für: 48 Stunden, frühere Auffassung zu § 4 BDSG

HBDI (Hessen), Handreichung zum Beschäftigtendatenschutz nach dem EuGH-Urteil C-34/21 (25. April 2023) • Verwendet für: Zweifel an § 26 Abs. 1 BDSG

Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte: Muster für Hinweisschild und vollständiges Informationsblatt • Verwendet für: Felder des Schildes, Beispiele, Empfänger, Behörde, Druckgröße

Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt: Muster für das Hinweisschild • Verwendet für: Felder des Schildes, Druckgröße

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA): Muster für das Hinweisschild • Verwendet für: Felder des Schildes, Druckgröße

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Zuständige Aufsichtsbehörde